

1503451-85.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Mortari, RJDTACRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503451-85.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503451-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO LOPES SANTANA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

MURILO LOPES SANTANA e ROBERTO DE SOUZA SANTOS foram denunciados e se veem processados pela prática do delito descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, c/c art. 61, inciso II, alínea "j)", ambos do Código Penal, porque, no dia 11 de fevereiro de 2022, durante a vigência do estado de calamidade pública por conta do COVID 19, por volta das 04h25min, durante o repouso noturno, na Avenida Ultramarino, nº 653, bairro Lauzane Paulista, nesta cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para si, 01 (uma) caixa acústica da marca Peavey e 01 (uma) televisão da marca Samsung, avaliadas no total de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), pertencentes à igreja situada no referido endereço.

Recebida a denúncia, os acionados foram citados pessoalmente, apresentando resposta escrita à acusação, sendo proferida, em seguida, decisão saneadora.

Em audiência, foi colhida a prova oral e interrogados os acusados.

Nos debates, as partes fizeram suas ponderações finais.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido procede.

Materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante, a fls. 01, do Boletim de Ocorrência de fls. 02/05, e do Auto de Exibição e Apreensão, acostado a fls. 13/14.

Autoria emerge da prova, das circunstâncias e das declarações firmes e harmônicas das testemunhas e do representante da vítima.

Interrogados na etapa policial, ambos os réus negaram o furto dos objetos (fls. 18 e 19).

Em Juízo, negaram a prática, com novo colorido.

Contudo, apresentaram enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, dos espíritos aguerridos e aventureiros dos criminosos, de simplesmente pretenderem negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Chamada a prestar declarações em Juízo, o representante da empresa vítima, Fabiano da Silva, declarou que é tesoureiro de uma igreja evangélica, e que, na ocasião dos fatos, por volta das 04:30 horas, recebeu uma ligação da central da empresa responsável pela segurança da igreja, no sentido de que havia uma viatura policial no local e que objetos teriam sido furtados. Por tal motivo, dirigiu-se ao palco dos eventos, onde reconheceu o televisor e o amplificador subtraídos como pertencentes à igreja. Foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde formalizada a devolução dos objetos.

Amparando suas palavras, temos, então, as declarações firmes das testemunhas policiais envolvidas com a prisão em flagrante dos acusados.

Chamado a depor em Juízo, o policial Abner Costa Venceslau da Silva narrou que estava em patrulhamento pela área dos fatos, na companhia de seu colega de farda, quando avistaram dois indivíduos carregando um televisor, uma bicicleta e uma caixa amplificadora, momento em que desconfiaram da situação e decidiram abordá-los. Em busca pessoal, além dos objetos descritos, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, ao indagá-los quanto a origem dos objetos, confessaram que haviam acabado furtá-los de uma igreja situada ali mesmo. Logo em seguida, dirigiram-se ao local do furto, no intuito de confrontar as informações passadas pelos indivíduos. Ao chegarem no local dos fatos, uma igreja localizada na avenida Ultramarino, visualizaram que havia placas com telefones da central de segurança responsável pela monitoração do local. Assim, em contato com a respectiva central, informaram sobre o ocorrido, tendo a central entrado em contato com o responsável que compareceu ao endereço a fim de tomar ciência da situação. Diante de tal cenário, foi exarada voz de prisão em flagrante aos indivíduos, os quais foram encaminhados à presença da autoridade policial, juntamente com os respectivos objetos apreendidos.

Some-se, ainda, o relato do policial Elker Cardoso Gusmão, somente ouvido na etapa de investigação (fls. 08).

Consigno que nada há nos autos a indicar que as testemunhas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar os acionados, sabendo se tratar de pessoas inocentes.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar os acusados.

Da mesma forma em relação à palavra do representante da vítima, que também não conhecia os réus anteriormente e motivo algum possuía para maldizê-los.

Assim, analisando a prova em seu conjunto, dúvida não me paira de que os ora acusados, no dia e horário descritos na Denúncia, vale destacar, durante período de

repouso noturno (por volta das 04 horas da manhã), unidos entre si em comunhão de esforços e identidade de propósitos, dirigiram-se à igreja em questão e de lá subtraíram uma caixa amplificadora de som e uma televisão, produtos estes na posse dos quais foram presos em flagrante.

Os bens foram apreendidos e restituídos ao representante legal da vítima, sendo por ele reconhecidos como de propriedade da igreja.

Vale asseverar que o encontro da res em poder do furtador gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório. (Apelação nº 519.559/7, Julgado em 09/05/1.988, 11ª Câmara, Relator: - Segurado Braz, RJDTACRIM 1/103).

Confira-se, ainda: A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu presunção de autoria de infração penal. (Apelação nº 569.933/2, Julgado em 01/03/1.990, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 6/132); Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. (Apelação nº 569.323/8, Julgado em 12/03/1.990, 10ª Câmara, Relator: - Sidnei Beneti, RJDTACRIM 6/134); Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. (Apelação nº 596.861/6, Julgado em 14/02/1.990, 9ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDTACRIM 6/140); Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente, autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se justificativa inequívoca, de modo que, a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório. (Apelação nº 792.381/8, Julgado em 31/05/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Roberto Mortari, RJDTACRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTACRIM 18/66); Em tema de delito patrimonial, a efetiva apreensão da "res furtiva" em poder do agente inverte o ônus da prova. (Apelação nº 863.933/4, Julgado em 28/06/1.994, 13ª Câmara, Relator: - Teixeira de Freitas, RJDTACRIM 22/126); A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria. (Apelação nº 932.599/2, Julgado em 10/04/1.995, 11ª Câmara, Relator: - Fernandes de Oliveira, RJDTACRIM 27/167); A apreensão da res subtraída em poder do acusado gera a presunção de autoria, invertendo o ônus da prova. (Apelação nº 1.046.821/3, Julgado em 03/04/1.997, 2ª Câmara, Relator: - Osni de Souza, RJTACRIM 34/309).

Neste quadro, verifico que as provas são contundentes e militam em extremo desfavor dos acusados, mormente quando não conseguiram os réus fornecer explicação minimamente plausível para justificar a situação absolutamente incriminadora na qual foram surpreendidos.

Assim, uma vez verificada a materialidade do crime de furto em comento, tenho para mim que a autoria também se confirmou.

Em que pese tenha o produto criminoso sido restituído à vítima, o crime chegou a se consumar, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.524.450, na medida em que a res furtivae já se encontrava na posse dos réus quando estes foram presos. Ainda que com os bens tenham permanecido por breve espaço de tempo, tal fato não configura a tentativa, na medida em que, como dito, o delito já havia se consumado.

No que tange à qualificadora da comparsaria, as provas contidas nos autos demonstraram terem os réus agido unidos em comunhão de esforços e identidade de desígnios, mormente porque, quando abordados, estavam ambos em posse direta dos bens recém-subtraídos. De tal modo, resta bem caracterizado o concurso de pessoas. Finalmente, incide, ainda, a majorante do repouso noturno.

Desimportante, no caso, que o fato tenha ocorrido em estabelecimento não residencial, notadamente porque a prática do delito durante a madrugada evidencia a maior vulnerabilidade do patrimônio.

Consigo, outrossim, não haver incompatibilidade entre o reconhecimento da forma qualificada do crime de furto e a incidência da causa de aumento decorrente da prática do fato durante o repouso noturno.

Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos."

E não é outro, diga-se, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do tema: "1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) - como se sabe o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática.".

Destarte, sem prejuízo da configuração do crime na forma qualificada, reconheço, também, a incidência da causa de aumento de pena decorrente do cometimento do delito durante o repouso noturno.

Desta forma, devem responder os acusados pela prática de um crime de furto, consumado, majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas. Bem divisadas as responsabilidades dos acionados, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira etapa da dosimetria, observo que as circunstâncias judiciais não se mostram extremamente desfavoráveis, motivo pelo qual, fixo suas penas base no patamar mínimo previsto em lei.

Em segunda fase, está presente, em relação a ambos os réus a circunstância descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, tendo em conta a data dos fatos (22.02.2022), e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de modo que reconheço ter sido praticado o crime em reconhecido estado de calamidade pública, decorrente da notória pandemia do vírus COVID-19, circunstância de natureza objetiva.

Além disso, em relação a ROBERTO, incide a circunstância agravante decorrente da dupla reincidência, tudo conforme a certidão de fls. 103/105.

Quanto a MURILO, embora responda a dois processos, um dos quais, inclusive, já sobreveio sentença condenatória a pena de multa (isolada), não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado, consoante se extrai da certidão de fls. 89/90, de modo que se trata de acusado tecnicamente primário.

Nos termos acima, exaspero as penas do acusado ROBERTO em $\frac{1}{4}$, estabelecendo o cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, além do pagamento de doze dias multa.

Já em relação a MURILO, as penas base são elevadas em $\frac{1}{6}$, culminando no cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias multa.

Por fim, em terceira fase, ausentes causas de diminuição de penas, de rigor sejam aumentadas em $\frac{1}{3}$, nos termos do art. 155, § 1º, do Código Penal, em razão do

cometimento do crime em período de repouso noturno, conforme fundamentado.
Penas finais para ROBERTO: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 16 (dezesseis) dias multa, fixados no valor unitário mínimo.
Penas finais para MURILO: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 14 (quatorze) dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo.

O sentenciado ROBERTO cumprirá a pena corporal aplicada no regime inicial semiaberto, nos termos do que prevê a Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Não há espaço para a substituição de sua reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, em se tratando de acusado duplamente reincidente em crime doloso.

Já MURILO cumprirá a reprimenda no regime inicial aberto, eis que condenado a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, não sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais e em se tratando de réu tecnicamente primário.

Outrossim, em relação a ele, possível e adequada a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo lapso da reprimenda originariamente imposta, além do pagamento de multa em valor correspondente a dez dias multa, fixados estes no patamar mínimo legal, nos termos do art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado ROBERTO, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu ROBERTO DE SOUZA SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 16 (dezesseis) dias multa, fixados no patamar unitário mínimo, bem como para CONDENAR o réu MURILO LOPES SANTANA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 14 (quatorze) dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo previsto em lei, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal.

Presentes os requisitos e fundamentos legais, SUBSTITUO a pena corporal aplicada a MURILO por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo lapso da reprimenda originariamente imposta, além do pagamento de multa em valor correspondente a dez dias multa, fixados estes no patamar mínimo legal, nos termos do art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu ROBERTO, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva deste sentenciado. Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal. Já quanto a MURILO, em razão das penas ao final impostas, concedo o direito de apelar, se assim o quiser, em liberdade.

Expeça-se Alvará de Soltura em relação a MURILO LOPES SANTANA.

Transitada esta em julgado, que sejam os nomes dos réus lançados no rol dos

culpados.

Arcarão os condenados com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.
P.R.I.C.

São Paulo, 17 de março de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06